

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6647/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
บริษัท เอส.ที.วีดีโอ จำกัด
นาย สนอง ชัยอารีย์ เลิศ

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 42

แม้โจทก์จะได้บรรยายฟ้องว่า บริษัท ก.(เมืองฮ่องกง)เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุแถบบันทึกเสียงและภาพ (วีดิทัศน์) เรื่อง โหด เลว ดี ภาค 3 ตามกฎหมายของเมืองฮ่องกง ซึ่งเมืองฮ่องกงเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ทำ ณ กรุงเบอร์ลินซึ่งแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนค.ศ. 1908 และสำเร็จบริบูรณ์ด้วยโปรโตคอล เพิ่มเติมลงนาม ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1914ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว และกฎหมายของ เมืองฮ่องกงให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 โดยโจทก์ไม่ต้องนำสืบข้อเท็จจริง เพราะพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 ได้มีบัญชีรายชื่อประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ทำ ณ กรุงเบอร์ลินท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว และข้อเท็จจริงเป็นที่ทราบกัน ทัวไปว่าเมืองฮ่องกงอยู่ภายใต้อาณัติ ของ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ดังนั้นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของเมืองฮ่องกงจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ด้วยนั้นก็เป็นการบรรยาย ข้อเท็จจริงให้ครบองค์ประกอบของ

ความผิดในกรณีที่ผู้มีลิขสิทธิ์ ได้สร้างสรรค์งานของตนตามกฎหมายในต่างประเทศ ที่มีกฎหมาย ให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่เป็น ภาติแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เพื่อ ให้เห็นว่าการกระทำของจำเลย นั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งพระราช บัญญัติ ลิขสิทธิ์ ให้ความคุ้มครองไว้เท่านั้น แต่โจทก์ไม่ได้นำสืบ ให้เห็นว่า เมือง ฮ่องกง เป็นภาติแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความคุ้มครองวรรณกรรมและ ศิลปกรรม ทำ ณ กรุงเบอร์ลินในเวลาที่ยจำเลยกระทำผิด ทั้งรายชื่อประเทศที่เป็นภาติ อนุสัญญา ดังกล่าวตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อ คุ้มครอง ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 ที่โจทก์ กล่าวอ้างนั้น ก็เป็นรายชื่อประเทศที่ เป็นภาติในเวลา พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับคือในปี 2536 ไม่อาจรับฟัง เป็น ยุติว่าประเทศตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นจะเป็น ภาติอนุสัญญาในเวลา ที่ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดในคดีนี้คือ ในช่วงปี 2533 ด้วย จึงยังฟังไม่ได้ว่าเมือง ฮ่องกงเป็นภาติอนุสัญญาในเวลาที่ยจำเลยกระทำผิดตามที่โจทก์กล่าวอ้าง อันจะมีผล ให้วีดีโอเทปภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้รับ ความคุ้มครองพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 42 ดังนี้ ย่อมไม่อาจฟังว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐาน ละเมิด ลิขสิทธิ์ ลงโทษจำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทโกลเด้น ปริ้นเซสส์ ฟิล์ม โปรดักชัน จำกัดเมืองฮ่องกง เป็น เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุแถบบันทึกเสียงและภาพ (วีดิทัศน์) เรื่อง โหด เลว ดี ภาค 3(A UETTER TOMORROW III) ตามกฎหมายของเมืองฮ่องกงซึ่งเป็น ภาติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมทำ ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1886ซึ่งแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 13

พฤษจิกายน ค.ศ. 1908และสำเร็จบริบูรณ์ด้วยโปรโตคอล เพิ่มเติมลงนาม ณ กรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1914 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวและกฎหมายของเมืองฮ่องกงให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น จึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521บริษัทโกลเด้นพรีนเซสส์ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด เมืองฮ่องกงได้ขายและโอนลิขสิทธิ์ของงานโสตทัศนวัสดุ แถบบันทึกภาพและเสียงเรื่อง โหด เลว ดี ดังกล่าว ให้แก่บริษัทโกลเด้นทาวน์ฟิล์ม จำกัดประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษจิกายน 2532 ต่อมาวันที่ 16มกราคม 2533 บริษัทโกลเด้นทาวน์ฟิล์ม จำกัด ประเทศไทยโอนลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ แถบบันทึกภาพและเสียงดังกล่าวให้บริษัทเอส.ที.วีดีโอ จำกัด เมื่อระหว่างวันที่ 23พฤษภาคม 2533 เวลากลางวันถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2533เวลากลางวัน จำเลยซึ่งรู้อยู่แล้วว่างานโสตทัศนวัสดุแถบบันทึกภาพและเสียง เรื่อง โหด เลว ดี ดังกล่าวจำนวน 1 ม้วนซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยเป็นงานที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทเอส.ที.วีดีโอ จำกัด จำเลยเสนอให้เช่าและให้เช่าแก่ผู้มีชื่อเพื่อการค้าโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยละเมิดต่อกฎหมาย เหตุเกิดที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 4, 27, 42, 44, 47 พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526และสั่งให้ของกลางตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา บริษัทเอส.ที.วีดีโอ จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2522 (ที่ถูก พ.ศ. 2521) มาตรา 27(1), 42, 44 วรรคสอง พระราช กฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526 จำคุก 1 เดือนปรับ 10,000 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 1 ปีตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 29, 30 ของกลางให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ของกลางให้คืนแก่เจ้าของ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2533 เวลากลาง วัน เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมกับยึดวีดีโอเทปภาพยนตร์เรื่อง โหด เลว ดี ภาค 3 จำนวน 1 ม้วน และเอกสารการให้เข้าภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเป็นของกลาง จากร้านวีไลภรณ์วีดีโอ ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่าวีดีโอเทป คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตาม ฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์ฎีกาใน ทำนองว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ชัดแล้วว่า บริษัทโกลเด้น พรินเซสส์ फिल्म โปรดัક્ชั่น จำกัดเมืองฮ่องกง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานโสดทัศน์วัสดุแถบบันทึกเสียง และภาพ (วีดีทัศน์) เรื่อง โหด เลว ดี ภาค 3 (A BETTER TOMORROW III) ตาม กฎหมายของเมืองฮ่องกงซึ่งเมืองฮ่องกงเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วย ความคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ทำ ณ กรุงเบอร์ลินเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1886 ซึ่งแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1908 และสำเร็จ บริบูรณ์ด้วยโปรโตคอลเพิ่มเติมลงนาม ณ กรุงเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.

1914 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวและกฎหมายของเมืองฮ่องกงให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่นซึ่งได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 โดยโจทก์ไม่ต้องนำเสนอข้อเท็จจริงเพราะพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 ได้มีบัญชีรายชื่อประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ทำ ณ กรุงเบอร์ลิน ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้วและข้อเท็จจริงเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า เมืองฮ่องกงอยู่ภายใต้อำณัติของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือดังนั้น งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของเมืองฮ่องกงจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ด้วยนั้นเห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์เป็นการบรรยายข้อเท็จจริงให้ครบองค์ประกอบของความผิดในกรณีที่ผู้มิลิขสิทธิ์ได้สร้างสรรค์งานของตนตามกฎหมายในต่างประเทศที่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เพื่อให้เห็นว่าการกระทำของจำเลยนั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ให้ความคุ้มครองไว้เท่านั้น แต่โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าเมืองฮ่องกงเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ทำ ณ กรุงเบอร์ลิน ในเวลาที่จำเลยกระทำผิด ทั้งรายชื่อประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 ที่โจทก์กล่าวอ้างมาในฎีกานั้นก็เป็นรายชื่อประเทศที่เป็นภาคีในเวลา que พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับคือในปี 2536 ไม่อาจรับฟังยุติว่าประเทศตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นจะเป็นภาคีอนุสัญญาในเวลา que โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดในคดีนี้คือในช่วงปี 2533 ด้วยเมื่อโจทก์ไม่ได้นำเสนอถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเลย จึงยังฟังไม่ได้ว่าเมืองฮ่องกงเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวในเวลา que จำเลยกระทำผิดตามที่โจทก์กล่าวอ้างอันจะมีผลให้วิธีโอเทปภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้รับความ

คุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 มาตรา 42 ดังนี้ ย่อมไม่อาจฟัง
ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่อาจลงโทษจำเลยได้ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อสังเกตจากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ คือ 1. แต่เดิม การฟ้องคดีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของเมืองฮ่องกงนั้น มีวิธีการค่อนข้างซับซ้อนตรงที่ว่า ต้องนำเอกสารหลักฐานไปแสดงต่อศาลว่า สหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม ทำ ณ กรุงเบอร์ลิน ค.ศ. 1886 ซึ่งแก้ไขโดยกรมสารกรุงเบอร์ลิน ค.ศ. 1908 และสำเร็จสมบูรณ์ด้วยพิธีสารเพิ่มเติมทำ ณ กรุงเบอร์ลิน ค.ศ. 1914 ซึ่งในเอกสารนั้นก็จะแสดงว่าสหราชอาณาจักรเป็นภาคีเมืองใด นอกจากนี้ยังต้องมีเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งแสดงว่าฮ่องกงเป็นดินแดนในอาณัติของสหราชอาณาจักรและสหราชอาณาจักรยอมปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศดังกล่าวในดินแดนที่เป็นเมืองฮ่องกงด้วยหมายความว่า อนุสัญญาที่กล่าวข้างต้นใช้บังคับเหนือดินแดนของเมืองฮ่องกงนับแต่วันที่สหราชอาณาจักร

อาณาจักรเป็นภาคินุสัญญาขึ้นแต่ต่อมาได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนด
เงื่อนไขการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 ได้มีบัญชีรายชื่อประเทศที่
เป็นภาคินุสัญญาดังกล่าวแนบท้ายเพื่อตัดปัญหาเรื่องการนำสืบซึ่งในคดีนี้กลับกลายเป็นว่าทำให้โจทก์มิได้นำสืบให้ครบถ้วนว่าสหราชอาณาจักรเป็นภาคีเมื่อใดอันจะมีผล
ทำให้ขยายผลมาถึงเมืองฮ่องกง ด้วย นั่นคือ ฮ่องกงมิได้เป็นภาคินุสัญญาฯ เอง แต่
โดยผลของกรรมสารกรุงบรัสเซลล์ซึ่งผูกพันฮ่องกงตั้งแต่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1973

2. ในชั้นที่มีการพิจารณาว่าจะออกพระราชกฤษฎีกาทำนองนี้หรือไม่นั้นผู้เขียนเล็ง
เห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นว่าฝ่ายบริหารจะต้องพยายามแก้ไขบัญชีรายชื่อประเทศที่
เป็นภาคินุสัญญานี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเมื่อ
เห็นปัญหาจากคดีนี้แล้ว ฝ่ายบริหารก็น่าที่จะเพิ่มรายละเอียดในบัญชีรายชื่อประเทศ
ภาคีไปด้วยว่าแต่ละประเทศนั้นเป็นภาคีตั้งแต่เมื่อใด 3. ศาลฎีกาใช้คำว่า "ข้อเท็จ
จริงเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าเมืองฮ่องกงอยู่ภายใต้อำณัติของสหราชอาณาจักร
บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ" หมายความว่า เป็นข้อเท็จจริงของสภาพความเป็น
ไปในทางภูมิศาสตร์หรือความรู้รอบตัวทั่วไปดังนั้น การที่เมืองฮ่องกงพ้นจากอำณัติ
ของสหราชอาณาจักรและกลับไปเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็น่าจะถือได้ว่าเป็น
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ทราบกันทั่วไป ไม่ต้องนำสืบ 4. น่าเสียดายอีกเช่นเคยที่คำ
พิพากษาศาลฎีกามีได้กล่าวถึงเหตุผลโดยละเอียดที่ศาลชั้นต้นอ้าง ตลอดจนที่ศาล
อุทธรณ์หยิบยกขึ้น เพราะแม้ว่าผลของคำพิพากษาของศาลสูงทั้งสองจะสอดคล้อง
กัน แต่เหตุผลที่ให้อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดซึ่งเหตุผลดังกล่าวตั้งแต่ว่ากัน
มาในศาลล่างย่อมน่าศึกษาเป็นความรู้ทางวิชาการทั้งสิ้น พรชัยดำเนียววัฒน์